



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 50/Pdt.G/2026/PN Mpw

Pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, dalam persidangan Pengadilan Negeri Mempawah yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

MALIYANTI, NIK 6102155607780001, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Segedong tanggal 16 Juni 1978, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Pasar Segedong RT002/RW001, Desa Peniti Besar, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lanang Bagus Prasetyo, S.H., Advokat, dari Kantor Hukum Lanang Bagus Prasetyo, S.H., dan Rekan, yang berkedudukan hukum di Jalan Gusti M. Taufik, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2026, sebagai Penggugat dalam perkara ini, namun dalam kesepakatan perdamaian ini untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

M E L A W A N :

SUSANTO, NIK 6102150204900001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Segedong tanggal 2 April 1990, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pasar Segedong RT002/RW001, Dusun Suka Damai, Desa Peniti Besar, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deky Mulyadi, S.H.,M.H., Advokat, dari Kantor Hukum DMLawyer, yang berkedudukan hukum di Jalan Baburrahman Nomor 13, RT 014 RW 007, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2026, sebagai Tergugat I dalam perkara ini, namun dalam kesepakatan perdamaian ini untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

MULIANAH, NIK 6102155411740001, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Segedong tanggal 14 November 1974, Kewarganegaraan

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Pasar Segedong RT002/RW001, Desa Peniti Besar, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deky Mulyadi, S.H.,M.H., Advokat, dari Kantor Hukum DMLawyer, yang berkedudukan hukum di Jalan Baburrahman Nomor 13, RT 014 RW 007, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2026, sebagai Tergugat II dalam perkara ini, namun dalam kesepakatan perdamaian ini untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga**;

Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai **Para Pihak**;

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator JOVITA AGUTIEN SAIJA, S.H., M.H., Hakim yang bersertifikasi Mediator pada Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi mediator dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 25 Juni 2026 dengan isi kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan antara mereka dengan perdamaian dan mengakhiri perkara Nomor 50/Pdt.G/2026/PN Mpw.

Pasal 2

Para Pihak telah bersepakat untuk membatalkan seluruh tuntutan **Pihak Pertama** (Penggugat) sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan Penggugat pada tanggal 8 April 2026.

Pasal 3

Pihak Pertama sepakat untuk mencabut Laporan Pengaduan Nomor 114/V/2025/Sat Reskrim/Res Mpw tanggal 31 Mei 2025 terhadap **Pihak**

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, yang dibuat di Polres Mempawah berkaitan dengan perkara pencemaran nama baik.

Pasal 4

Para Pihak sepakat untuk menyatakan pasangan suami-istri bernama Almarhum CAN CAI SIM (suami) dan Almarhumah LIM KIM SIOK (istri) hanya mempunyai 3 (tiga) orang anak dan sekaligus menjadi ahli waris dari pasangan tersebut yaitu :

1. Anak Pertama Perempuan bernama MULIANAH (Pihak Ketiga);
2. Anak Kedua Perempuan bernama MALIYANTI (Pihak Kesatu);
3. Anak Ketiga Laki-Laki bernama SUSANTO (Pihak Kedua);

Pasal 5

Para Pihak sepakat untuk menyatakan harta warisan yang telah ditinggalkan oleh pasangan Almarhum CAN CAI SIM (suami) dan Almarhumah LIM KIM SIOK (istri) ialah sebidang tanah dan bangunan seluas 132 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Peniti Besar atas nama CAN CAI SIN, yang terletak di Jalan Pasar Segedong, Desa Peniti Besar, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah. Dengan batas-batasan sebagai berikut:

Sebelah timur berbatasan dengan : Jalan Pasar Segedong
Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah kosong/Jembatan gantung
Sebelah utara berbatasan dengan : Ruko milik Ahmad Yani, Saudari Ida
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Saudara Lo Seng Po

Pasal 6

Para Pihak sepakat membagi harta warisan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 dengan cara :

1. **Pihak Kedua** akan mendapatkan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 di atas;
2. **Pihak Kedua** akan memberikan ganti uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada **Pihak Pertama**, dan
3. **Pihak Ketiga** menyatakan bersedia secara sukarela memberikan bagian warisannya terhadap sebidang tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 di atas kepada **Pihak Kedua**, dan tidak akan mempermasalahkan lagi di kemudian hari.

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2026/PN Mpw



Pasal 7

Para Pihak sepakat untuk menentukan pelaksanaan kesepakatan dalam Pasal 6 Angka 2 dengan cara sebagai berikut :

1. **Pihak Kedua** menyerahkan secara tunai uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada **Pihak Pertama** di hadapan Mediator dalam pertemuan mediasi antara **Para Pihak** tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026 di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Mempawah;
2. **Pihak Kedua** akan mengangsur kepada **Pihak Pertama** sisa kewajibannya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Nomor 6465354945 atas nama MALIYANTI (Pihak Pertama).

Pasal 8

Bahwa **Para Pihak** sepakat untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Angka 2 akan diatur lebih lanjut sebagai berikut :

1. **Pihak Kedua** wajib melakukan transfer kepada **Pihak Pertama** paling lambat setiap tanggal 18 (delapan belas) per bulannya, dimulai sejak bulan Juli tahun 2026;
2. **Pihak Kedua** wajib melakukan transfer kepada **Pihak Pertama** dengan nominal paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
3. Pelunasan sisa kewajiban oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** tidak akan melewati bulan Februari tahun 2028.

Pasal 9

Bahwa untuk menjamin terlaksananya pelaksanaan kewajiban oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** wajib menyerahkan jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor AA-00115804 dengan identitas kendaraan Toyota Calya warna putih, Nomor Registrasi KB 1120 BJ, Nomor Rangka MHKA6GJ6JSJ202031, Nomor Mesin 3NRH931216, atas nama Pemilik MULIANAH (Pihak Ketiga) kepada **Pihak Pertama** paling lambat pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026.

Pasal 10

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jaminan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 di atas, **Pihak Ketiga** menyatakan benar kendaraan tersebut ialah milik dari **Pihak Kedua** yang sedang dicicil kepada Pihak Ketiga, dan tidak akan mempermasalahkan lagi mengenai jaminan tersebut di kemudian hari.

Pasal 11

Bahwa apabila **Pihak Kedua** tidak dapat memenuhi kewajiban kepada **Pihak Pertama** sesuai Pasal 6 Angka 2 *juncto* Pasal 7 *juncto* Pasal 8, maka jaminan **Pihak Kedua** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 akan dilakukan eksekusi menurut ketentuan undang-undang yang berlaku untuk pemenuhan sisa kewajiban dari **Pihak Kedua**.

Pasal 12

Para Pihak bersepakat untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian ini menjadi Akta Perdamaian kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara.

Pasal 13

Apabila **Para Pihak** tidak melaksanakan kesepakatan perdamaian ini, maka Pengadilan dapat melakukan eksekusi terhadap kewajiban-kewajiban yang tidak dijalankan oleh **Para Pihak** tersebut.

Pasal 14

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Mempawah akan dibebankan secara tanggung renteng kepada **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dan Mediator.

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Mempawah menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2026/PN Mpw

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini dibacakan sejumlah Rp212.000,00- (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, oleh kami, Richard Oktorio Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka pada hari itu juga dengan didampingi oleh Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem persidangan elektronik pengadilan atau (e-court).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

tte

tte

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H., M.H.

tte

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2026/PN Mpw



Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E.,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp100.000,00;
3.....P		
anggihan	:	Rp32.000,00;
4.....P :		Rp30.000,00;
NBP Panggilan Pertama.....		
5.....R :		Rp10.000,00;
edaksi		
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp212.000,00;</u>
		(dua ratus dua belas ribu rupiah)